открытие | БАНК

№

На № от

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №20-18/ДБГ-1Ф.14

Место выдачи: **г. Томск** дата выдачи гарантии: **«21» мая 2018 года**

1. Настоящей Гарантией **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»** (ИНН 7706092528, ОГРН1027739019208, адрес 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, генеральная лицензия №2209 от 24 ноября 2014 года), именуемое в дальнейшем **Гарант**, в лице Вице-Президента-Руководителя региональной дирекции по корпоративному бизнесу по Томской области ПАО Банка «ФК Открытие» Гребневой Олеси Валентиновны, действующей на основании Доверенности от 27.02.2018 года, удостоверенной Кладовиковой Еленой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Шабариной Елены Вячеславовны «27» февраля 2018 года и зарегистрированной в реестре за №77/674-Н/77-2018-1-1181, по просьбе **Государственного унитарного предприятия Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"** (ИНН/КПП 7017253147/701701001, ОГРН 1097014001886, адрес 634009, Томская обл., г. Томск, проспект Ленина, дом 117, код ОКПО 64103720, расчетный счет №40602810403600000002 в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», к/с №30101810550040000839 в Сибирском ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004839), именуемого в дальнейшем **Принципал**, дает в пользу **Администрации Колпашевского городского поселения** (ИНН 7007008273, ОГРН 1057008448562, место нахождения: Российская Федерация, 636460, Томская обл., Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, д.5), именуемой в дальнейшем **Бенефициар**, обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах **10 533 724,89 (Десять миллионов пятьсот тридцать три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 89 копеек** в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом обязательств, установленных Муниципальным контрактом «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования "Колпашевское городское поселение» *(далее – Контракт)*, который будет заключен на основании Протокола №0165300003418000030-1 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 07.05.2018г. идентификационный код закупки: 18270180027007017010010079001421124 4

Настоящая Гарантия действует **по «30» октября 2018 года** включительно.

Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Контракту.

2. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, Бенефициар вправе предоставить требование об уплате денежной суммы и (или) её части по настоящей Гарантии, заверенное печатью Бенефициара и подписанное от имени Бенефициара лицом, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, или действующим от имени Бенефициара на основании доверенности. Требование может быть представлено:

- в письменной форме на бумажном носителе,
- в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В требовании Бенефициар должен указать размер суммы требования (определяемой как размер цены Контракта, уменьшенный на сумму, пропорционально объему фактически исполненных Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта), обстоятельства, наступление которых влечет выплату по настоящей Гарантии, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, и на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

ПАО Банк «ФК Открытие»
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, г. Москва, 115114
К/С 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО | ИНН 7706092528 | КПП 770501001,
БИК 044525985 | ОКПО 17526887 | ОГРН 1027739019208 | Телекс: (64) 614028 BOFC RU,
SWIFT: JSNMRUMM, REUTERS: OFCB - FX, MM and derivatives desks, OBPM - Precious Metals Desk

т. +7 (495) 737-73-55 info@open.ru
ф. +7 (495) 797-32-50 open.ru

348829

К требованию должны быть приложены следующие документы:
1) заверенная печатью Бенефициара либо нотариально заверенная копия доверенности, выданной от имени Бенефициара на лицо, подписавшее требование (в случае, если требование Бенефициара подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара);
2) оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а также, если, согласно пункту 1 настоящей Гарантии, Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом обязательств по возврату аванса и требование по настоящей Гарантии предъявлено Бенефициаром в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
3) оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная Бенефициаром, документа, подтверждающего факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если, согласно пункту 1 настоящей Гарантии, Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока и требование по настоящей Гарантии предъявлено Бенефициаром в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
4) заверенный печатью Бенефициара расчет суммы, включаемой в требование по настоящей Гарантии.
В случае, если требование оформлено в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, прилагаемые к нему документы также предоставляются в форме электронных документов, оформленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Гарант по внешним признакам оценивает соответствие предоставленных документов условиям и требованиям, изложенным в Гарантии.

Документы, не указанные в Гарантии, Гарантом не проверяются и не оцениваются.

Документы, приложенные к требованию Бенефициара, Гарантом не возвращаются, в том числе и в том случае, если Гарант отказывает в платеже по Гарантии.

Требование Бенефициара и указанные в настоящей Гарантии документы должны быть получены Гарантом не позднее «30» октября 2018 года включительно по адресу: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 89а. (при направлении требования на бумажном носителе) или по адресу: info@open.ru (для требования, оформленного в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

3. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. Мотивированный отказ направляется Гарантом Бенефициару и Принципалу.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, установленного предыдущим абзацем Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в его требовании.

Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант.

В случае если Гарантом в срок 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет Бенефициару право списать причитающуюся ему сумму в бесспорном порядке со счета Гаранта № 30101810300000000985, открытого в ГУ Банка России по ЦФО.

4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

5. В случае перехода к новому заказчику прав и обязанностей Бенефициара по Контракту, Бенефициар вправе передать такому новому заказчику право требования по настоящей Гарантии, при условии предварительного извещения об этом Гаранта.

6. Гарантия прекращается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Гарантия прекращается в дату возврата оригинала настоящей Гарантии Принципалом или Бенефициаром Гаранту. В этом случае письменный отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии не требуется. При прекращении Гарантии по основаниям, предусмотренным пп.3 и пп.4 п.1 ст.378 ГК РФ, возврат Гаранту оригинала Гарантии не является обязательным.

7. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

При разрешении любых споров, вытекающих из настоящей Гарантии, применяется материальное право Российской Федерации.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

Настоящая Гарантия является безотзывной, составлена в одном подлинном экземпляре, который выдается Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару и в случае утраты не восстанавливается. Гарант не несет ответственности, если подлинный экземпляр настоящей Гарантии не будет передан Принципалом Бенефициару.

8. Сведения о Принципале и настоящей Гарантии подлежат передаче Гарантом в бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях».

Настоящая гарантия представлена под предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отлагательным условием о заключении договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

Вице-Президент - Руководитель региональной дирекции
по корпоративному бизнесу по Томской области
ПАО Банка «ФК Открытие» **О.В. Гребнева**

Региональная дирекция по Томской области ПАО Банка «ФК Открытие» · МОСКВА · 1027739019208

ПАО Банк «ФК Открытие»
. Летниковская, д. 2, стр. 4, г. Москва,
/С 30101810300000000985 в
К 044525985 | ОКПО 17526887
IFT: JSNMRUMM, REUTERS:
7 (495) 737-73-55 info@open.ru
7 (495) 797-32-50 open.ru

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО НА
3 (трех —) ЛИСТАХ

Региональная
дирекция
по Томской области
ПАО Банка
«Финансовая Корпорация Открытие» ОГРН 1027739019208
МОСКВА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ БИЗНЕСУ ПО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

ГРЕБНЕВА О. В.